MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Assédio Moral e Sexual na Administração Pública Estadual de Pernambuco (Lei Estadual nº 13.314/2007 e Alterações)

Texto atualizado pelas Leis Estaduais nº 17.065/2020, 17.971/2022, 18.379/2023 e 19.086/2025: vedação, conceitos de assédio moral e sexual, condutas caracterizadoras, classificação em 5 modalidades, apuração, denúncia anônima, cartaz informativo A3 e nulidade (Item 8 do edital)

1. Visão Geral, Evolução Legislativa e Abrangência (Art. 1º e Parágrafo Único)

Pessoal, o item 8 de Legislação Extravagante do edital do CFOA cobra expressamente a **"Lei Estadual nº 13.314/2007 e alterações"**. Tenham **cuidado máximo** com materiais desatualizados na internet: a Lei Estadual nº 13.314, de 15 de outubro de 2007 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.948/2007), foi profundamente reformulada por **quatro leis estaduais posteriores**: 1. **Lei Estadual nº 17.065, de 7 de outubro de 2020:** reestruturou o conceito de assédio moral (art. 2º), criou os **arts. 2º-A, 2º-B e 6º-C** e instituiu a classificação em **5 modalidades** (vertical descendente, vertical ascendente, horizontal, misto e passivo — art. 3º); 2. **Lei Estadual nº 17.971, de 12 de dezembro de 2022:** incluiu o § 2º no art. 6º (disponibilização do inteiro teor em versão acessível a pessoas com deficiência e nos sítios eletrônicos); 3. **Lei Estadual nº 18.379, de 17 de novembro de 2023:** ampliou toda a Lei nº 13.314/2007 para vedar e punir também o **assédio sexual**, incluindo o **art. 2º-C** e atualizando a ementa e os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A e 6º-B; 4. **Lei Estadual nº 19.086, de 7 de novembro de 2025:** acrescentou o inciso IX ao art. 2º-B, incluindo os atos qualificados como ***bullying* ou *cyberbullying*** (conforme definidos no art. 2º da Lei Estadual nº 13.995/2009).

Vedação e Abrangência na Administração Direta e Indireta (Art. 1º e Parágrafo Único)

> **Art. 1º (Redação da Lei nº 18.379/2023):** *"Fica vedada a prática de assédio moral e sexual no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Pernambuco."* **Parágrafo único:** *"Aplica-se o disposto nesta Lei às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais."*

---

2. Conceitos de Assédio Moral (Art. 2º) e de Assédio Sexual (Art. 2º-C)

As Três Definições Gerais de Assédio Moral (Art. 2º, Incisos I a III — Lei nº 17.065/2020)

Para efeito da Lei Estadual nº 13.314/2007, consideram-se **assédio moral** (**art. 2º**): - **I — Assédio Moral Interpessoal Geral:** condutas abusivas, repetitivas ou sistemáticas que exponham alguém a situações vexatórias, constrangedoras, humilhantes, por meio de gestos, palavras, comportamentos, entre outros, que exprimam rejeição, discriminação, ou que atentem contra a dignidade, integridade física, psicossocial ou contra a autoestima do indivíduo; - **II — Assédio Moral por Abuso de Posição Hierárquica:** valer-se de posição hierárquica, cargo ou função para constranger, intimidar, restringir, ou agir de qualquer modo abusando da autoridade contra agentes públicos, lhes causando danos de qualquer espécie ou prejudicando o serviço público; e - **III — Assédio Moral Organizacional (ou**

Institucional — Gestão por Injúria/Estresse): condutas abusivas, de qualquer natureza, exercidas de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, e que resultem no vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais vítimas **com a finalidade de se obter o aumento da produtividade e engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas de metas da administração**, por meio da ofensa a seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos morais, físicos ou psíquicos.

Definição Legal de Assédio Sexual (Art. 2º-C — Incluído pela Lei nº 18.379/2023)

> **Art. 2º-C:** *"Configura assédio sexual o ato de constranger alguém, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função."*

---

3. Condutas Caracterizadoras: Com Abuso Hierárquico (Art. 2º-A) vs. Independente de Hierarquia (Art. 2º-B)

Atenção máxima a esta divisão estrutural introduzida pela Lei nº 17.065/2020 e ampliada pela Lei nº 19.086/2025: o **art. 2º-A** lista as condutas de assédio moral praticadas **com abuso de poder hierárquico** (contra subordinado), enquanto o **art. 2º-B** lista as condutas que configuram assédio moral **independente da relação de hierarquia existente**!

1. Condutas de Assédio Moral COM Abuso de Poder Hierárquico (Art. 2º-A, Incisos I a VIII)

Configuram a prática de assédio moral **com abuso de poder hierárquico** as condutas que impliquem ao **subordinado**: 1. **I —** cumprimento de **atribuições estranhas ao cargo ou função ocupada** ou em condições e prazos que tornem as atribuições **excessivamente onerosas ou inexequíveis**; 2. **II —** designação para o exercício de **funções e atividades triviais ou de baixa complexidade**, quando seja a vítima exercente de funções técnicas, especializadas, ou que se exija qualificação, treinamento ou conhecimentos específicos; 3. **III —** submissão a **desgaste ou quaisquer efeitos físicos ou mentais desnecessários** ou prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal e profissional; 4. **IV —** desrespeito às suas **limitações individuais temporárias ou permanentes, especialmente a de pessoas com deficiência**, considerando pessoa com deficiência aquelas definidas pela **Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015** (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 5. **V —** imposição à **ociosidade compulsória ou ao ostracismo profissional** ("colocar na geladeira"), manifestando desdém ou desprezo pelo trabalho desenvolvido pelo agente público; 6. **VI —** constrangimento a **praticar ou a deixar de praticar atos**, incorrendo ou não em ilicitude ou ilegalidade, intencionalmente, para benefício próprio ou de terceiros, causando danos à Administração Pública, a indivíduos ou à coletividade; 7. **VII —** submissão a procedimentos que impliquem violação da dignidade, mediante a imposição de condições de trabalho ou serviço humilhantes ou degradantes, incluindo **práticas disciplinares abusivas e a vigilância ostensiva ou diferenciada** dos demais agentes públicos; e 8. **VIII — admoestação com rudez**, ou agravamento da admoestação, por motivo de **cor, raça, origem, crença, religião, orientação sexual, condição de saúde ou deficiência**, ou outros que caracterizem discriminação ou preconceito.

2. Condutas de Assédio Moral INDEPENDENTE da Relação de Hierarquia (Art. 2º-B, Incisos I a IX)

Configuram assédio moral contra agente público, **independente da relação de hierarquia existente**: 1. **I —** expô-lo a **críticas ou comentários improcedentes**; subestimar ou não reconhecer os seus esforços; 2. **II — sonegar informações indispensáveis** ou privar de ações educativas ou sociais

necessárias ao desempenho das atividades sob a sua responsabilidade; 3. **III —** desqualificar, subestimar, humilhar, difamar-lhe a imagem ou praticar atos similares, de forma repetitiva e sistemática; 4. **IV —** privar ou incentivar o **isolamento social** do agente público do convívio com seus colegas; 5. **V —** submetê-lo a situação vexatória transmitindo **informações falaciosas, comentários maliciosos**, referindo-se ou tratando-o de modo jocoso ou desrespeitoso; 6. **VI — apropriar-se indevidamente de ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos** de agente público ou **induzir ou atribuir erros sabidamente não cometidos por ele**; 7. **VII —** atribuir a agente público **apelidos, gestos ou sinais, de natureza ofensiva**, visando desmoralizá-lo ou ridicularizá-lo, **incorrendo na mesma ilegalidade quem os estimular, difundir ou reproduzir**; 8. **VIII —** praticar quaisquer atos que venham a ser identificados como assédio moral por **comissão disciplinar**; e 9. **IX —** praticar atos qualificados como ***bullying* ou *cyberbullying***, *conforme definidos no art. 2º da Lei Estadual nº 13.995, de 22 de dezembro de 2009* (inciso acrescido pela Lei nº 19.086/2025)*.

---

4. A Classificação Legal em Cinco Modalidades de Assédio (Art. 3º, Incisos I a V)

O **art. 3º** da Lei Estadual nº 13.314/2007 (com as redações das Leis nº 17.065/2020 e 18.379/2023) classifica os **assédios moral e sexual** em **cinco modalidades** que despencam em provas de múltipla escolha:

Modalidade de Assédio (Art. 3º)	Definição Legal Exata na Lei Estadual nº 13.314/2007	Exemplo / Ponto de Atenção
I — Vertical Descendente	Quando decorre de um **membro hierarquicamente superior e atinge um subordinado**.	É a modalidade mais frequente na prática administrativa (chefe → subordinado).
II — Vertical Ascendente	Quando decorre de um **subordinado para um membro hierarquicamente superior**.	Ocorre, por exemplo, quando um subordinado ou grupo de subordinados boicota, hostiliza ou sabota sistematicamente um novo comandante/ chefe.
III — Horizontal	Quando decorre de um membro e atinge a **outro membro de um mesmo nível hierárquico**.	Praticado entre colegas/pares do mesmo posto, graduação ou cargo.
IV — Misto	Quando **um membro da equipe assedia um dos seus pares ou o gestor e seu comportamento passa a ser repetido** configurando violência.	Combina dimensões (ex.: começa no plano horizontal ou com a omissão/ adesão da chefia e dos demais colegas, espalhando-se pelo grupo).
V — Passivo	Quando a pessoa sofre os **danos físicos e psicossociais de forma indireta**, em razão do **assédio praticado contra um terceiro, próximo**, causando-lhe a **sensação de impotência ou de falsa conivência** com a violência praticada!	**Pegadinha clássica de prova:** a vítima do **assédio passivo** é o colega/ espectador próximo que presencia o assédio contra terceiro e adoece pela sensação de impotência ou falsa conivência!

---

5. Punição, Apuração, Denúncia Anônima, Cartazes Informativos (Folha A3) e Nulidade (Arts. 4º a 6º-C)

Punição e Procedimento de Apuração (Arts. 4º, 5º e 6º-B)

- **Punição disciplinar (Arts. 4º e 6º-B):** os assédios moral e sexual praticados por servidor ou empregado, de qualquer nível funcional, devem ser punidos, conforme o caso, na forma disciplinada na legislação aplicável aos servidores públicos civis (**Lei Estadual nº 6.123/1968**, ou nos diplomas disciplinares próprios das corporações estaduais) ou nas **Leis trabalhistas** (para os empregados públicos celetistas das empresas públicas e sociedades de economia mista).
- **Imediata apuração por sindicância ou PAD (Art. 5º, *caput*):** será promovida a imediata apuração por **sindicância ou processo administrativo**, com a indicação, se houver, das testemunhas do ocorrido, por **iniciativa do servidor ou empregado ofendido** ou da **autoridade conhecedora** do assédio moral ou sexual.
- **Regras processuais especiais dos §§ 1º a 6º do Art. 5º (Leitura Obrigatória!):** 1. **Plena defesa sob pena de nulidade (§ 1º):** é garantido ao servidor ou empregado acusado da prática de assédio moral ou sexual o **direito de plena defesa** diante da acusação que lhe for imputada, nos termos das normas específicas de cada órgão, **sob pena de nulidade**. 2. **Solicitação pela autoridade conhecedora mediante anuência escrita do ofendido (§ 2º — Pegadinha de Prova!):** a autoridade que tiver conhecimento da infração deverá solicitar à autoridade competente para apurar o fato que o faça, **desde que haja anuência, por escrito, do agente público ofendido**! 3. **Ofensor detentor de mandato eletivo (§ 3º):** na hipótese de o ofensor ser **autoridade de mandato eletivo**, a conclusão dos fatos apurados deverá ser encaminhada aos **respectivos órgãos fiscalizadores competentes**, sem prejuízo do encaminhamento para o **Poder Judiciário** quando cabível. 4. **Denúncias anônimas devidamente motivadas (§ 4º):** as **denúncias anônimas** sobre assédio moral ou sexual endereçadas ao órgão **deverão ser devidamente apuradas** e, **desde que devidamente motivadas**, ensejarão a abertura de **processo administrativo disciplinar**! 5. **Proteção física e psicossocial e sigilo investigatório (§§ 5º e 6º):** quando o suposto assediado não se sentir seguro em fazer a denúncia, a autoridade conhecedora pode estimular a denúncia e assegurar **proteção às condições físicas e psicossociais do denunciante** (§ 5º). Quando não for possível atuar sem resguardar o sigilo, o ofensor e a vítima poderão ser submetidos às medidas e procedimentos de proteção investigatória previstos na legislação aplicável (§ 6º).

Deveres de Prevenção, Cartaz Informativo em Folha A3, Nulidade do Ato e Colaboração Probatória (Arts. 6º a 6º-C)

- **Afixação obrigatória de cartazes informativos em Folha A3 (Art. 6º e § 1º — Detalhe Numérico de Prova!):**
- Os órgãos da Administração Pública Estadual direta e indireta, na pessoa de seus representantes legais, ficam obrigados a **afixar cartazes informativos** e a tomar outras medidas necessárias para prevenir a prática de assédio moral e sexual.
- **Dimensões exatas do cartaz (§ 1º):** o cartaz deverá ser afixado em local de fácil visualização, medindo **297 x 420 mm (Folha A3)**, preferencialmente, com **caracteres em negrito**, contendo a mensagem legal de vedação e conceituação do assédio moral e sexual!
- **Disponibilização acessível a PcD e destaque nos sítios eletrônicos (Art. 6º, § 2º):** o inteiro teor da Lei nº 13.314/2007 deverá ficar disponível para todos os servidores, em local de fácil acesso e visibilidade, e em **versão acessível a pessoas com deficiência, inclusive visual**, assim como deverá constar em **local de destaque nos sítios eletrônicos** de cada órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta.
- **Campanhas educativas e Nulidade de Pleno Direito (Art. 6º-A e Parágrafo único):**
- É dever da Administração Pública Estadual, em sentido amplo, prevenir, combater e punir o assédio moral e sexual, implementando e disseminando **campanhas educativas**.

- **Parágrafo único do Art. 6º-A:** *"Todo ato praticado com assédio moral ou sexual, na forma desta Lei, é nulo de pleno direito."*
- **Dever de colaboração probatória do órgão (Art. 6º-C):** é dever do órgão ou entidade pública prestar todas as informações necessárias para apuração dos fatos, colaborando com as investigações e **disponibilizando qualquer recurso capaz de formar elementos de prova** para fundamentar os argumentos do denunciante, do denunciado ou para viabilizar ou facilitar o processo administrativo.

Fontes e método.

- PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 13.314, de 15 de outubro de 2007 (Texto Atualizado pelas Leis nº 17.065/2020, 17.971/2022, 18.379/2023 e 19.086/2025)** — Veda a prática de assédio moral e sexual no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Pernambuco e dá outras providências. Portal Alepe Legis (`https://legis.alepe.pe.gov.br/Paginas/texto.aspx?id=3280&tipo=TEXTOATUALIZADO`). Consulta em 24/10/2026.